PORTADA

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
del Ministerio de Hacienda

Curso Básico de Técnicas Aduaneras

MODULO II - Nomenclatura Arancelaria

Material de Apoyo [Unidad V]

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LAS MERCANCÍAS

CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
del Ministerio de Hacienda

Material de Apoyo I
BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS
Prof. MARCO DORADO

MÓDULO
Nomenclatura Arancelaria

Unidad V: Clasificación Arancelaria de las Mercancías

La Clasificación Arancelaria de una Mercancía Objeto de Comercio Internacional, debe constituir el resultado de la correcta interpretación Técnico-Legal de su ubicación dentro de la Nomenclatura, con absoluto apego en los Textos de Partida, las Notas Legales de las Secciones y Capítulos, así como con fundamentación en las Reglas Generales de Interpretación, apoyándose en las Notas Explicativas del S.A. y de ser posible, en los Criterios y demás publicaciones oficiales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como en los Criterios Técnicos que la autoridad aduanera competente en el país, emita respecto a esa mercancía o incluso similares a ésta.

Importancia de la Identificación de la Mercancía

Es la etapa más importante del proceso de clasificación arancelaria de los bienes de comercio, la importancia que reviste la identificación de las mercancías es la clasificación arancelaria que nos permite determinar los diferentes derechos arancelarios aplicables en los diferentes países con los que se mantienen intercambios comerciales.

La identificación de las mercancías se conoce en el país como verificación y en la mayoría de los países se le denomina reconocimiento. Este es el paso más importante del proceso. Se requiere que el producto sea identificado plenamente, para poder asignarle la subpartida arancelaria única que le corresponde. Nunca se arriesgue a asignar una subpartida a un producto si todavía tiene dudas sobre su identificación.

MERCANCÍA

Mercancía desde el punto de vista del comercio internacional y para Efectos de clasificación Arancelaria, es todo aquel Bien o Producto que sea:

- ✓ Comercializable
- ✓ Transportable
- ✓ Tangible (Identidad Corporea)

MERCEOLOGÍA

Es la disciplina que estudia las mercancías, atendiendo a obtención, estructura y proceso de elaboración, así como a su función o diseño, teniendo como propósito, poder clasificarlas en la Nomenclatura internacional en el comercio de las mismas.

Las mercancías objeto de comercio generalmente se designan por sus nombres comerciales, pero para describirlas ante las autoridades que regulan el comercio exterior, es necesario ampliar esa denominación, utilizando también el nombre genérico y otros datos que permitan establecer la individualización del producto.

Hay Dos (2) formas de establecer la identificación de la mercancía: Documentalmente y por Reconocimiento.

No se puede clasificar una Mercancia sin antes conocerla y por lo tanto estudiarla

- **La Identificación Documental**. Requiere el aporte de literatura técnica, catalogo o folletos para aparatos, maquinas y equipos. También se puede buscar por Internet, ya que casi todas las grandes compañías del mundo tienen su propia página en la red. Para productos químicos, textiles, papeles, productos de siderurgia, se requiere el suministro de análisis químico de composición y literatura técnica sobre características y uso. Es importante determinar el uso a que está destinado el producto porque proporciona una guía clave para su ubicación dentro de los capítulos del arancel , que están ordenados ascendentemente desde materias primas a productos de alta elaboración.

- **La Identificación por Reconocimiento**. Se presenta en Dos (2) formas:

  - Reconocimiento Directo por parte del clasificador
  - Reconocimiento Indirecto, mediante el reporte elaborado por el auxiliar que practique la diligencia.

Sistemas de Clasificación de Mercancías

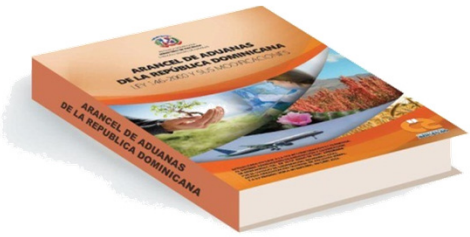
La mayor parte de las dificultades para la aplicación de la nomenclatura consiste en cuestiones de clasificación. La partida o subpartida apropiada para cada producto se debe determinar conforme a los informes de orden tecnológicos disponibles y a los textos apropiados de subpartidas, partidas y notas legales (sección, capítulo, subcapítulo, y en caso de subpartida).

En lenguaje arancelario o estadístico, las mercancías se dividen en clases o categorías y estas a su vez en subclases o categorías homogéneas o más detallada.

La clasificación arancelaria se fundamenta en la correcta identificación de las mercancías, a través del uso de los conocimientos merceológicos, como son la composición, utilización final, grado de obtención, procesos de elaboración, etc. Se debe de tener un perfecto conocimiento del sistema a utilizar, el sistema de nomenclatura no debe dar gran margen en la interpretación o discusión en razón de su concepción o de su imprecisión, de su gran complejidad o por cualquier otro motivo. Una nomenclatura con esas características no se presta, por consiguiente, a la aplicación incontestada de los impuestos de importación ni a las negociaciones comerciales, impidiendo la consolidación de derechos y otras concesiones que puedan ser otorgadas en el transcurso de tales negociaciones.

Además, cualquier inseguridad en materia de clasificación perjudica considerablemente al comercio internacional por la ausencia de datos comparables de este tipo, que impide a los usuarios la posibilidad de hacer previsiones comerciales.

La clasificación es un método lógico por el cual de acuerdo a determinados principios el universo de mercancías se divide en clase o categorías y estas a su vez en clases homogéneas o más detalladas, en conclusión podemos decir que clasificar es encontrar la exacta ubicación arancelaria que le corresponde a una mercancía o clase de mercancías.



Principales Principios o Criterios de Clasificación de Mercancías

Existen numerosos principios o criterios que permiten la clasificación de las mercancías para atender necesidades diferentes, cada uno de estos criterios pueden utilizarse separadamente, o en combinación de unos con otros o todos a la vez.

Aspectos a considerar antes de clasificar

1) Naturaleza de la mercancía
2) Origen de la mercancía
3) Características Económicas
4) Composición o Contenidos
5) Grado de preparación o de elaboración en el proceso de transformación.
6) Uso o utilización final

I. Clasificación de Acuerdo con la Naturaleza y Origen de la Materia

La clasificación arancelaria de los bienes de comercio de acuerdo a la naturaleza y origen de la mercancía, se fundamenta en los siguientes criterios:

Criterio de Origen: agrupa las mercancías según los 3 reinos de la naturaleza, origen animal (O.A), origen vegetal (O.V), origen mineral (O.M). A la vez, la Nomenclatura del S.A. agrupa sus XXI Secciones en dos grandes grupos.

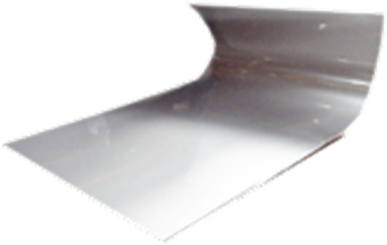
Composición: De la Sección I a la Sección XV. Ejemplo capítulo 44 madera, capítulo 48 papeles y cartón, capítulo 70 vidrio, capítulo 69 cerámica.

Grado de Elaboración

Cada Sección y capítulo agrupa las mercancías de lo simple a lo más complejo:

Productos en Bruto. (Materia Prima), Ej. Lingotes de Hierro.

Productos Semi-Elaborados (Formas Primarias), Ej. Láminas de hierro.



Productos Manufacturados (Terminados), Ej. Utensilio de uso doméstico de hierro.

Presentación en el Mercado: La presentación de la mercancía es un factor determinante para su correcta clasificación, las cuales se pueden presentar:

- A granel

- Acondicionados para su venta al por menor (plenamente identificados: nombre comercial, composición, usos, aplicaciones, etc.)
- Dosificados (repartidos uniformemente para un fin determinado)

- Surtidos (Regulados por la R.G.C. 3 b)

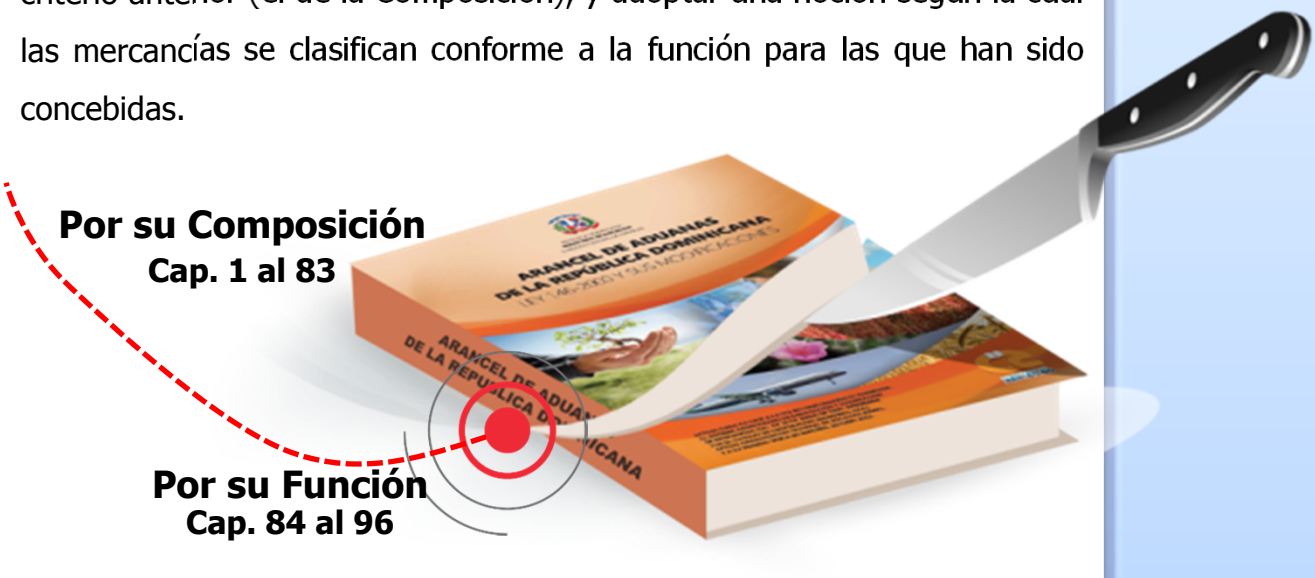
- Mezclas, Sustancias Puras, etc.

Al momento de describir comercial y técnicamente determinado producto, no debe pasarse por alto, incluir la forma de presentación del producto, ya que ello puede incidir en su clasificación, aunado a que tal información es determinante al momento de que se requiriera la aplicación de la R.G.I. 5

AppDUANA.com

II. Clasificación de Acuerdo a la Función a que se Destina el Producto

En el apartado anterior, referido a la clasificación de acuerdo al régimen de la materia constitutiva o Composición, se advertía que fundamentalmente se clasificaban según este criterio, la mayoría de las mercancías ubicadas en las secciones que van desde la I a la XV, es decir, el Criterio de la Materia Constitutiva, es el que prevalece dentro del grupo o categoría que se distingue en los primeros 83 capítulos, según el cual gran parte de estos artículos hallan su clasificación en razón del material con que están fabricados. En consecuencia, una vez que se cruza esta suerte de frontera (Capítulo 84 y siguientes), a partir de ese punto, debemos romper con el criterio anterior (el de la Composición), y adoptar una noción según la cual las mercancías se clasifican conforme a la función para las que han sido concebidas.



En esta segunda parte de la Nomenclatura (Secciones XVI a XXI), así como en las incorporaciones que aparecen en la primera parte (Secciones IV, VI y VII, Capítulo 49 y Secciones XII y XIII), en las que no se atiende al grado de elaboración, también se ha conservado un orden en cierta forma progresivo, según las distintas categorías de los productos, comen-

zando por los de utilización básica y terminado por los de utilización general o comenzando por los bienes de producción y terminando por los de consumo, dando prioridad a los de primera necesidad y pasando a los que pudieran denominarse superfluos.

Así, la Sección XVI está esencialmente dedicada a las maquinarias, la Sección XVII a los medios de trasporte y la Sección XVIII a los instrumentos de precisión. A continuación, las Secciones XIX, XX y XXI están dedicadas esencialmente a los bienes de consumo.

Prácticas sobre la Clasificación Arancelaria de las Mercancías

Categorías o Zonas en que se divide la Nomenclatura

Según la Materia Constitutiva:

- ✓ Sigue el orden natural de los reinos de la naturaleza: Animal, vegetal y mineral
- ✓ Atiende al grado de elaboración en forma progresiva.
- ✓ Partidas comprendidas en los primeros 83 capítulos.

Según su función, a partir de la Sección XVI (Capítulo 84 y siguientes)

Excepciones en el Orden Lógico de la Nomenclatura

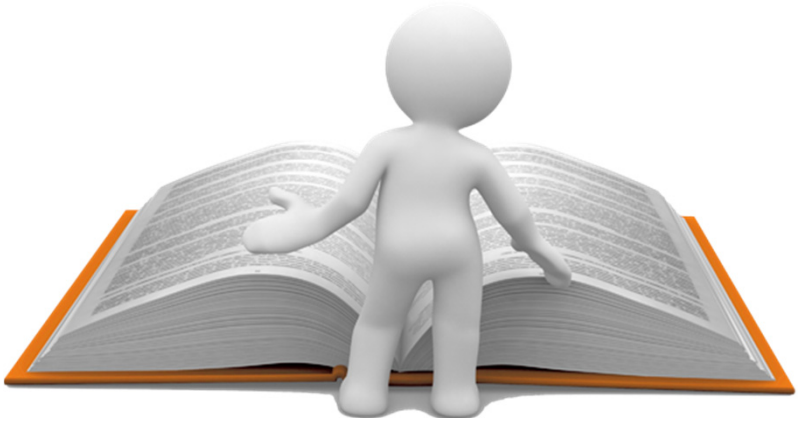
- Incrustaciones de las secciones III y IV

  SECCIÓN III: Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias, ceras de origen animal o vegetal.

  SECCION IV: productos de la industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabacos y sucedáneos del tabaco elaborados.

- A media que aumenta el grado de elaboración de las mercancías va perdiendo importancia la materia constitutiva ante la función propia para la que ha sido concebido el artículo.

- Productos de alto grado de manufactura, sin tener en cuenta las materias que han intervenido en su elaboración.

- Dificultad de establecer cuál es la materia constitutiva.

- La función es la que caracteriza el artículo.